

등록번호	감사팀-3053
등록일자	2019. 10. 26
결재일자	2019. 10. 26
공개구분	공개

결재	과장	팀장	상임이사	이사장
	김병수	박지현	김석현	10/26 김경호
협조				

특별감사 결과보고서

- 견인차량보관소 장기 미 반환차량 강제 매각업무 관련 -

2019. 10.



강서구시설관리공단

I. 특별감사 개요

■ 감사목적 및 관련근거

감사팀-2544(2019.09.02.)호 「특별감사 실시 계획」 및 공단 「감사규정」 제4조(감사의 구분)에 의거 사실관계 조사 및 견인차량보관소 장기 미 반환차량 강제 매각 업무 미 이행 관련에 대한 감사를 실시 함

■ 감사대상

견인차량보관소 장기 미 반환차량 강제 매각 업무 미 이행에 대한 사실관계 조사

■ 감사중점

견인차량보관소 장기 미 반환차량 강제매각 업무 미 이행 사실에 중점을 두어 감사 실시

■ 감사기간 및 인원

○ 조사기간 : 2019. 9. 2. ~ 9. 27.

○ 조사인원 : 감사팀 2명

[감사팀장(일반직 4급 박지현), 일반직 5급 김병수]

II. 감사결과 및 처분요구사항

1. 장기미반환차량 매각 처리업무 소홀

「도로교통법」 제35조(주차위반에 대한 조치) ⑤ “경찰서장이나 시장등은 제3항과 제4항에 따라 차의 반환에 필요한 조치 또는 공고를 하였음에도 불구하고 그 차의 사용자나 운전자가 조치 또는 공고를 한 날부터 1개월 이내에 그 반환을 요구하지 아니할 때에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 차를 매각하거나 폐차할 수 있다.” 라고 규정하고 있고,

공단 「취업규정」 제6조(성실의무) “모든 직원은 관계법령과 조례, 공단 정관 및 공단의 제규정을 준수하며, 맡은 바 직무를 성실히 수행하여야 한다.” 고 규정하고 있고,

공단 「취업규정」 제7조(복종의 의무) “직원은 직무를 수행함에 있어서 상사의 직무상 명령과 지시에 복종하여야 하며, 직무에 전념할 의무를 진다.” 고 규정하고 있고,

공단 「취업규정」 제11조(부작위 위무) ⑪ “기타 공단의 제규정에 위반되는 행위를 하여서는 아니된다.” 고 명시하고 있음에도

① 일반직 5급 김철승은 2000. 4. 10. 입사하여 공단에서 운영하는 사업장(주차·체육·공공사업)에 근무하였으며, 2017. 6. 1. ~ 현재까지 거주자주차팀(견인보관소)에서 장기 미 반환차량 관리(강제매각, 폐차) 업무를 담당하는 자로서

2013년 1월부터 2017년 3월 까지 견인차량보관소에 보관된 33대의 장기 미 반환차량과 2017년 4월부터 2019년 6월까지 견인차량보관소에 보관된 장기 미 반환차량 50대(공단 차량 포함) 등 총 83대에 대해 강제 공개매각 절차를 진행하지 않고 업무를 소홀히 한 사실이 있음.

□ 장기 미 반환차량 강제 공개매각 진행 현황

구 분	입고 년 (월, 일)	공매대상 차량대수	감정평가 차량대수	평가요청일 (평가완료일)	이해관계인 통 지 일
공매진행 차 량	13. 1. 1 ~ 16. 7. 30	23대	23대	17. 09. 12 (17. 10. 10)	18. 11. 08
	16. 8. 1 ~ 17. 3. 30	10대	10대	18. 09. 19 (18. 10. 10)	
공매 미 진행차량	공단 차량	4대	4대	19. 06. 11 (19. 06. 24)	-
	17. 4. 1 ~ 19. 6. 30	46대	-	-	-
계	-	83대	37대	-	-

□ 장기 미 반환차량 강제 공개매각 진행 절차

1개월 이상 견인차량보관소에 입고된 차량에 대해 장기 미 반환차량 강제 공개매각 업무 진행 순서에 따라 차량사진 촬영 → 차량목록 등 기초자료 작성 → 자동차등록원부 발급 → 도난 및 번호판 영치기관 조회 → 압류내용 작성 → 2차 인수통지 → 이해관계인 통지 → 감정평가 실시 → 교부청구서 작성 → 감정평가 결과 보고 → 공시 송달 → 공매 공고 및 공매실시 → 공매 결과 보고 → 입찰보증금 반환 → 낙찰차량 계약서 작성 및 소유권 이전 → 낙찰포기자 입찰보증금 처리 → 낙찰금액 배분 → 낙찰금액 미 수령자 공탁 실시 → 2·3차 공매 실시 → 미 낙찰 차량 폐차의뢰(구청 주차관리과)

「도로교통법」 제35조(주차위반에 대한 조치)에 의하면 견인보관소에 입고된 차량에 대해서는 차량의 반환에 필요한 조치 또는 공고를 하고, 해당 차량의 사용자나 운전자가 조치 또는 공고를 한 날부터 1개월 이내에 차량을 인수하지 아니 할 때에는 해당 차량을 강제매각 및 폐차할 수 있다.” 라고 규정하고 있으며, 주차2팀-1553(2013.09.12.) 「견인차량보관소 장기 미 반환차량 강제 매각처리 계획」에 따라 연 1회 또는 연 2회의 강제매각 등의 절차를 진행하여야 함에도 불구하고,

㉠ 위 직원은 2013. 1. 1. ~ 2016. 7. 30. 까지 견인보관소에 입고된 차량 (23대)에 대해 감정평가 업무(2017. 9. 12 ~ 10. 10.)만 수행한 채, 이해관계인 통

지 등 장기 미 반환차량 강제 공개매각 진행 절차에 따른 업무를 수행하지 않고 있다가, 약 13개월이 경과한 후에 이해관계인 통지(2018. 11. 8.)를 하는 등 장기 미 반환차량 강제 공개매각 업무를 소홀히 하였음

㉞ 또한 2016. 8. 1. ~ 2017. 3. 30. 까지 견인보관소에 입고된 차량(10대)에 대해서도 감정평가 실시(2018. 9. 19. ~ 2018. 10. 10.)와 이해관계인 통지(2018. 11. 8.)는 이루어졌으나, 이후의 강제 공개매각 업무 진행 절차에 따른 업무 수행을 하지 않는 등 관련 업무를 태만히 하였음

㉟ 아울러 위 직원은 2017. 4. 1. ~ 2019. 6. 30. 까지 견인보관소에 입고된 장기 미 반환차량(46대)에 대해서도 강제 공개매각 업무를 전혀 수행하지 않음에 따라 견인보관소 내 주차공간 부족을 초래하여 현재 견인된 차량을 보관하는 데에도 어려움을 주고 있음

※ 견인보관소 장기 미 반환차량 강제 공개매각(79대) 시 추정수입금 : 약 42,660천원

◆ 김철승 경위서 내용 요약

2017. 9월부터 2018. 6월까지 10개월, 2019. 1월부터 5월까지 약 15개월 동안 행정 인원은 2명인데 업무처리는 혼자 수행하게 되어 부서장에게 건의하여 업무조정을 요청하였으나 건의가 받아들여지지 않았습니니다.

이러한 사유로 인하여 견인보관소 업무를 수행하다 보니 매각 업무를 소홀히 하였습니다. 또한 장기간 초과 치료로 인하여 업무에 집중하지 못하였습니다.

업무태만에 대한 질책은 달게 받겠습니다. 모든게 저의 불찰이고 부족함이며, 저의 우매함으로 인해 물의를 일으켜 회사 및 직장동료들에게 죄송스럽게 생각합니다.

위 직원의 행위는 공단 「취업규정」 제6조(성실의무), 「취업규정」 제7조(복종의 의무), 「취업규정」 제11조(부작위 위무)의 위반으로 「인사규정」 제54조(징계)1호, 2호에 해당하여, 「감사규정」 제15조(시정요구 등)에 의거 “경징계” 처분을 요구하고자 함

② 일반직 4급 김중채는 2017. 1. 1. ~ 2017. 10. 24., 2019. 1. 1 ~ 2019. 5. 8. 까지 거주자주차팀장으로 거주자주차팀(견인보관소)업무를 총괄하였던 자로서

견인차량보관소에 입고된 1개월 이상 된 장기차량(83대)에 대하여 장기 미 반환 차량 강제 공개매각을 실시하지 않고 방치하도록 지도·감독을 소홀히 한 사실이 있음.

㉠ 위 직원은 2017. 1. 1. ~ 2017. 10. 24., 2019. 1. 1. ~ 2019. 5. 8. 까지 거주자주차팀 업무를 총괄하면서 2013. 1. 1. ~ 2017. 9. 30. 까지 견인차량보관소에 입고된 1개월 이상된 장기차량(49대) 중 23대 차량에 대한 감정평가 결과보고(2017. 10.10) 후 장기 미 반환차량 강제 공개매각을 실시하지 않고 방치하도록 지도·감독을 소홀히 하였으며, 또한 2013. 1. 1. ~ 2019. 3. 30일 까지 견인보관소에 보관된 1개월 이상된 장기차량(73대)에 대하여 강제 공개매각 업무를 처리하도록 직원 독려 및 지도·감독을 소홀히 함

㉡ 2019. 5. 9. 거주자주차팀장 보직을 사퇴하면서 상임이사와의 면담을 통해 견인보관소에 입고된 장기 미 반환차량에 대한 강제 공개매각 업무 진행 지시를 받고 견인보관소 업무 총괄로 인사발령을 받고 근무를 하였으나, 4개월 동안 공단 업무용 차량(4대)에 대한 감정평가(2019. 6. 24)결과 보고 뿐, 2013. 1. 1. ~ 2019. 6. 30. 까지 견인차량보관소에 보관된 1개월 이상된 장기 미 반환차량(79대)에 대한 공매가 진행되도록 하지 않았음.

◆ 김중채 경위서 내용 요약

거주자주차팀장 재임 시 당시 전임 업무 담당자인 김석민 대리에게 현 업무 담당자 김철승 과장에게 업무처리 절차 등을 작성하여 다시 한번 인수인계를 지시하였고, 아울러 김철승 과장에게 장기 미 반환차량 공개매각 업무 지시를 구두독려 및 업무지시(2019. 4. 16)를 하였으며, 인사발령에 따라 비 보직기간 중에도 김철승 과장에게 장기 미 반환차량 공개매각 업무처리를 독려하였으며, 이때마다 김철승 과장은 자료정리 진행중 이라고 답변하였습니다.

위 직원의 행위는 공단 「취업규정」 제6조(성실의무), 「취업규정」 제7조(복종의 의무), 「취업규정」 제11조(부작위 위무)의 위반으로 「인사규정」 제54조(징계)1호, 2호에 해당하나, 장기 미 반환차량 강제 매각처리를 하도록 담당자에게 구두지시 및 업무지시로 독려한 사실이 있어 금번에 한하여 「감사규정」 제15조(시정요구 등)에 의거 “경고” 처분하고자 함

③ 일반직 3급 나민수는 2018. 2. 19. ~ 2018. 12. 31. 까지 거주자주차팀장으로 거주자주차팀(견인보관소)업무를 총괄하였던 자로서

견인차량보관소에 입고된 1개월 이상 된 장기차량(66대)에 대하여 장기 미 반환 차량 강제 공개매각을 실시하지 않고 방치하도록 지도·감독을 소홀히 한 사실이 있음.

㉠ 위 직원은 2018. 2. 19. ~ 2018. 12. 31. 까지 거주자주차팀 업무를 총괄하면서 2013. 1. 1. ~ 2018. 12. 31. 까지 견인보관소에 입고된 차량 중 1개월 이상 장기차량(66대: 2018.12.31.기준)에 대하여 강제 공개매각을 실시하지 않았으나, 장기 미 반환차량 강제 매각처리 업무 담당자에게 구두지시 및 업무지시(6회)로 공개매각 업무를 처리하도록 독려한 사실이 있음.

위 직원의 행위는 공단 「취업규정」 제6조(성실의무), 「취업규정」 제11조(부작위 위무)의 위반으로 「인사규정」 제54조(징계)1호, 2호에 해당하나, 장기 미 반환차량 강제 매각처리를 하도록 담당자에게 구두지시 및 업무지시로 독려한 사실이 있어 금번에 한하여 「감사규정」 제15조(시정요구 등)에 의거 “주의” 처분하고자 함

④ 일반직 4급 박기화는 2019. 5. 9. ~ 현재 까지 거주자주차팀장으로 거주자주차팀(견인보관소)업무를 총괄하는 자로서

견인차량보관소에 입고된 1개월 이상 된 장기차량(83대)에 대하여 장기 미 반환 차량 강제 공개매각을 실시하지 않고 방치하도록 지도·감독을 소홀히 한 사실이 있음.

㉠ 위 직원은 2019. 5. 9. ~ 현재 까지 거주자주차팀 업무를 총괄하면서 2013. 1. 1. ~ 2019. 6. 30. 까지 견인보관소에 보관된 차량(83대)에 대하여 강제 공개매각을 실시하지 않았으나, 장기 미 반환차량 강제 매각처리 업무를 담당자에게 구두지시 및 업무지시(2회)로 공개매각 업무를 처리하도록 독려한 사실이 있음.

◆ 박기화 경위서 내용 요약

거주자주차팀장 보직을 받고 근무하던 중 공매업무 지연 문제를 해결하고자 업무지시(2회)로 장기 미 반환차량 공개매각 즉시 시행 명령을 전자문서 쪽지로 담당자(김철승)에게 하달하였으며, 구두지시를 담당자(김철승)에게 수시로 지시를 하였음

위 직원의 행위는 공단 「취업규정」 제6조(성실의무), 「취업규정」 제11조(부작위 위무)의 위반으로 「인사규정」 제54조(징계)1호, 2호에 해당하나, 장기 미 반환차량 강제 매각처리를 하도록 담당자에게 구두지시 및 업무지시로 독려한 사실이 있어 금번에 한하여 「감사규정」 제15조(시정요구 등)에 의거 “주의” 처분하고자 함

□ 장기 미 반환 차량 매각 업무 담당별 관리기간

연 번	소 속		직책 (행위시)	직 급	성 명	관리기간
	현 재	행위시				
1	거주자주차팀	거주자주차팀	담 당	일반직 5급	김철승	17.06.01 ~ 현재
2	거주자주차팀	거주자주차팀	팀장(1차감독)	일반직 4급	김중채	17.01.01 ~ 10.24 19.01.01 ~ 05.08
3	거주자주차팀	거주자주차팀	팀장(1차감독)	일반직 3급	나민수	18.02.19 ~ 12.31
4	공공사업팀	거주자주차팀	팀장(1차감독)	일반직 4급	박기화	19.05.09 ~ 현재

【조치할 사항】

행정.재정상 (개선)

|| 거주자주차팀장은 방치 중인 장기 미 반환차량에 대한 강제매각을 조속히 실시하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 관련직원 교육을 실시하기 바람

|| 거주자주차팀장은 장기 미 반환차량 강제매각처리 업무매뉴얼을 만들어 직원 인사이동 시에도 매각 업무가 충실히 이루어 질수 있도록 조치하기 바람

신분상

|| 경징계 처분요구: 일반직 5급 김철승

|| 경고 처분: 일반직 4급 김중채

|| 주의 처분: 일반직 3급 나민수, 일반직 4급 박기화

■ 기타 증빙자료

1. 경위서 및 업무지시서 각 1부
2. 장기 미 반환차량 내역 1부
3. 장기 미 반환차량 강제매각 계획서 1부